

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2590/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย ไว แก้ว ยิ้ม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 336 ทวิ

ยานพาหนะใดเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลจะพึงสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) หรือไม่ ต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ของการกระทำความผิดเป็นเรื่อง ๆ ไป จำเลยนำรถยนต์กระบะสองแถวของกลางมาเพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุกน้ำมันที่ลักมาหลบหนีไปเท่านั้น จำเลยมิได้ใช้รถยนต์กระบะสองแถวในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องแต่อย่างใด รถยนต์กระบะสองแถวของกลางจึงมิใช่ทรัพย์สินอันพึงริบ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันลักน้ำมันโซลาจำนวน 75 ลิตรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปโดยทุจริต โดยจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้รถยนต์กระบะสองแถวเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด เพื่อพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสามได้พร้อมด้วยน้ำมันโซลาที่ลักเอาไปถึงพลาสติก หลอดสายยาง กุญแจเลื่อน กุญแจปากตาย รถยนต์กระบะสองแถว พร้อมฝาปิดถังน้ำมันซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 336 ทวิ พระ

ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 13 ริปของ กลางและคีนน้ำมันโซลาแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามฟ้องริบถึงพลาสติก หลอด สายยาง กุญแจเลื่อนและกุญแจปากตาย สำหรับน้ำมันโซลารถยนต์กระบะสองแถว พร้อมฝาปิดถังน้ำมันของกลาง ให้คืนเจ้าของ

โจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์เพียงประการ เดียวว่า รถยนต์กระบะสองแถวและฝาปิดถังน้ำมันของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ใน การกระทำความผิดอันพึงต้องริบหรือไม่ พิจารณแล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันลักน้ำมันโซลาจำนวน 75 ลิตรจากรถแทรกเตอร์ของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขณะกระทำความผิดจำเลยได้จอดรถยนต์ของกลางไว้ใกล้ๆ รถ แแทรกเตอร์ พอจำเลยที่ 2 หิ้วถังน้ำมันซึ่งมีน้ำมันโซลาบรรจุอยู่ 1 ถัง และจำเลยที่ 3 หิ้วถังน้ำมันที่มีน้ำมันบรรจุอยู่ 1 ถัง และถังเปล่าอีก 1 ถัง กำลังเดินไปที่รถยนต์ กระบะสองแถวดังกล่าวพร้อมกับจำเลยที่ 1 ก็มีเจ้าพนักงานตำรวจเข้าทำการจับกุม ได้พร้อมด้วยของกลางในคดีนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาว່ายานพาหนะใดเป็นทรัพย์สินที่ ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลจะพึงสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) หรือไม่ต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ของการกระทำความผิดเป็นเรื่องๆ ไปคดีนี้

จำเลยนำรถยนต์กระบะสองแถวของกลางมาเพื่อใช้เป็นพาหนะบรรทุกน้ำมันที่ลักมา
หลบหนีไปเท่านั้น จำเลยทั้งสามมิได้ใช้รถยนต์กระบะสองแถวในการกระทำความผิด
ฐานลักทรัพย์ตามฟ้องแต่อย่างใดรถยนต์กระบะสองแถวของกลางจึงมิใช่ทรัพย์สิน
อันพึงริบ ส่วนฝาน้ำมันนั้นปรากฏว่าเป็นฝาปิดถังน้ำมันของรถยนต์ จึงมิใช่ทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบได้อีกเช่นกัน ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>